

Instrumentum publicè confectum dicit, quod alibi breue testatum, d quod Franci interdum bre
d Tit. 2. li. 1. uet appellant. Ait, Alioquin, Id est, si Beneficiarius non probet, Dominus iurabit: quod cum
lib. 2. duodecim sacramentalibus regulariter fieri so
e Tit. 4. li. 1. let. c

1. & infr.
tit. 33.

SI DE FEUDO DEFUNCTI
 contentio sit inter Dominum, &
 agnatos Vasalli.

TIT. XXVI.

SI de Feudo defuncti militis sit contentio inter Dominum, & agnatos defuncti, Domino nouum Feudum, agnatis verò paternum esse contendentibus, agnati in possessione Feudi, de quo quæritur, constituendi sunt. Eo facto, super principali quæstione cognoscendum est: utroque autem deficiente in probatione, electio iurisiurandi agnatis danda est.

Ait, Si de Feudo. Obserua Beneficium præsumi paternum, potius quàm nouum: f & ideo ut
f Ti. 11. fu. troque in probatione deficiente, agnatis deferri iurandum, nisi alia præsumptio Dominum
g Titu. 33. iuuet. g
inf.

Inter filiam defuncti, & agnatos eius, de quodam prædio mota est quæstio,
 agna-